CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA ORICSE BETA

Licença de uso gratuita condicionada • Participação em testes • Ciência dos riscos tecnológicos

Minuta v2.0 | 11 de novembro de 2026

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATADA: VETERICIO SERVICOS VETERINARIOS LTDA., CNPJ nº 67.099.538/0001-76, com sede na Rua Tenente Marino Freire, nº 444, bairro Maria Helena, Belo Horizonte/MG, CEP 31680-120, doravante denominada ORICSE, marca da plataforma ORICSE — Soluções para o Mercado Pet.

PARCEIRO BETA: [RAZÃO SOCIAL OU NOME], CPF/CNPJ nº [●], endereço [●], e-mail [●], telefone/WhatsApp [●], neste ato representado por [●], CPF nº [●], data de nascimento [●], endereço [●].

As partes ajustam a presente licença de teste, sujeita às condições seguintes. A expressão “gratuito” refere-se apenas aos itens expressamente incluídos neste instrumento e no quadro comercial de adesão.

1. OBJETO E NATUREZA EXPERIMENTAL

1.1. A ORICSE concede ao PARCEIRO BETA licença temporária, não exclusiva, intransferível e revogável nas hipóteses previstas neste contrato, para acesso à versão experimental da plataforma de gestão voltada ao mercado pet.

1.2. O programa tem por finalidade avaliar usabilidade, desempenho, fluxos e funcionalidades em ambiente de utilização real. A plataforma encontra-se em desenvolvimento e poderá sofrer alterações de recursos, aparência, integrações e disponibilidade.

1.3. O programa não transfere código-fonte, direitos autorais, marcas ou demais direitos sobre a plataforma e não constitui prestação de serviços veterinários pela ORICSE.

2. PRAZO E GRATUIDADE CONDICIONADA

2.1. O acesso gratuito aos módulos abrangidos pela oferta de adesão vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos contados da efetiva liberação do acesso, cuja data deverá constar em registro eletrônico ou comunicação enviada ao PARCEIRO BETA.

2.2. A gratuidade é concedida em contrapartida à participação ativa e de boa-fé do PARCEIRO BETA nos testes, especialmente mediante resposta às pesquisas previstas na cláusula 3.

2.3. A licença gratuita não inclui, salvo oferta expressa por escrito, registro e renovação de domínio próprio, serviços financeiros e tarifas de terceiros, módulos opcionais pagos, contratação de terceiros ou integrações externas.

2.4. Não haverá cobrança retroativa dos meses de licença gratuita regularmente usufruídos. A continuidade paga exigirá aceite específico, prévia informação de preço e condições e autorização de pagamento; o silêncio não constitui contratação.

3. QUESTIONÁRIOS, AVALIAÇÕES E COLABORAÇÃO

3.1. O PARCEIRO BETA obriga-se a responder aos questionários, pesquisas de experiência, avaliações e solicitações estruturadas de feedback que a ORICSE lhe encaminhar durante o período beta, desde que pertinentes à plataforma, proporcionais e sem exigência de exposição de dados pessoais de clientes ou pacientes.

3.2. O prazo regular de resposta é de 7 (sete) dias corridos contados do recebimento ou da disponibilização comprovável da solicitação em canal cadastrado e acessível. A ORICSE poderá conceder prazo maior conforme a complexidade.

3.3. As respostas devem representar avaliação sincera. A ORICSE não exigirá elogios, notas positivas nem aprovação de funcionalidades como condição de permanência.

3.4. O PARCEIRO BETA deverá relatar falhas relevantes identificadas e, quando razoável, fornecer descrição do ocorrido e dados técnicos mínimos, preferencialmente sem informações pessoais identificáveis.

3.5. Se não houver resposta no prazo, a ORICSE notificará a pendência, concedendo mais 7 (sete) dias corridos para regularização ou justificativa. Descumprimento injustificado e reiterado poderá resultar em suspensão de benefícios acessórios ou encerramento antecipado do programa, mediante comunicação e preservação do direito de exportação de dados da cláusula 10.

3.6. Indisponibilidade do questionário, falha no envio, impedimento técnico comprovado ou circunstância justificável não será tratado como inadimplemento automático.

4. CIÊNCIA EXPRESSA DOS RISCOS BETA

4.1. O PARCEIRO BETA declara ciência de que a versão beta pode apresentar bugs, erros de cálculo, registros incorretos, lentidão, indisponibilidade, interrupções de acesso, alterações não previstas de interface, falhas em integrações e perda ou corrupção de dados.

4.2. Não há compromisso de disponibilidade ininterrupta nem prazo contratual garantido de resposta ou correção (SLA), sem prejuízo das obrigações legais de segurança, boa-fé e diligência.

4.3. Antes de utilizar uma informação para decisão clínica, prescrição, cobrança, transação financeira, obrigação fiscal, agendamento crítico ou outro procedimento sensível, o PARCEIRO BETA deverá conferi-la com profissional responsável e, quando cabível, com documentação ou sistema independente.

4.4. O PARCEIRO BETA compromete-se a manter procedimento alternativo operacional e cópias próprias regulares de informações essenciais, quando possível e conforme a legislação, e a não depender exclusivamente da versão beta para atividades críticas.

4.5. O aceite dos riscos conhecidos e previsíveis não dispensa a ORICSE do cumprimento das obrigações legais nem representa renúncia antecipada a direitos irrenunciáveis.

5. RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO BETA

5.1. Cabe ao PARCEIRO BETA administrar acessos da própria equipe, manter credenciais protegidas, verificar a correção de dados inseridos, observar as regras de exercício profissional e conservar os registros exigidos pela legislação e por conselhos de classe.

5.2. O PARCEIRO BETA é responsável por decisões e condutas clínicas, sanitárias, comerciais, administrativas, contábeis e fiscais adotadas por seus profissionais, observada a responsabilidade legal da ORICSE por fatos que lhe sejam imputáveis.

5.3. É proibido explorar vulnerabilidades, praticar engenharia reversa em desacordo com a lei, compartilhar acesso indevidamente, inserir conteúdo ilícito ou comprometer a segurança de outras contas ou clínicas.

6. OBRIGAÇÕES DA ORICSE

6.1. Disponibilizar os recursos incluídos no programa conforme as condições técnicas existentes; disponibilizar canal de suporte e recebimento de relatos; analisar, de forma razoável, as falhas comunicadas; informar mudanças relevantes sempre que viável.

6.2. Aplicar medidas técnicas e administrativas adequadas de segurança, administrar acessos de acordo com as permissões previstas e cumprir a legislação de proteção de dados.

6.3. Falhas críticas de segurança ou situações que coloquem dados e usuários em risco poderão exigir suspensão preventiva imediata de recursos, com comunicação assim que possível.

7. ALOCAÇÃO DE RISCOS E LIMITAÇÃO LEGAL DE RESPONSABILIDADE

7.1. Considerando a natureza experimental e a gratuidade condicionada, as partes reconhecem e aceitam os riscos tecnológicos ordinários, previsíveis e expressamente descritos neste contrato. A simples ocorrência de instabilidade ou defeito previamente advertido não constitui, por si só, garantia de indenização, sendo necessária a análise de conduta, dano, nexo causal e regime jurídico aplicável.

7.2. Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, a ORICSE não responderá por prejuízos decorrentes exclusivamente de mau uso comprovado, inserção incorreta de dados pelo PARCEIRO BETA, decisões profissionais independentes, caso fortuito ou força maior nos limites legais, ou falhas de terceiros fora de sua esfera de controle.

7.3. Em relações empresariais nas quais a limitação seja juridicamente admitida, as partes acordam excluir a reparação de danos indiretos, remotos, especulativos ou lucros cessantes não comprovados decorrentes dos riscos ordinários da versão beta, sem afastar danos diretos comprovados ou responsabilidades inderrogáveis.

7.4. Nenhuma disposição impede o ajuizamento de ação, exclui responsabilidade por dolo, culpa grave quando insuscetível de limitação, violação de dever legal de segurança, tratamento ilícito de dados, danos a terceiros ou outros casos em que a exclusão seja vedada por lei, inclusive quando aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

7.5. A gratuidade não estabelece teto automático de indenização igual a R$ 0,00. Qualquer pretensão será examinada conforme a lei e os fatos efetivamente demonstrados.

8. SUPORTE, ALTERAÇÕES E DISPONIBILIDADE

8.1. O suporte durante o período beta será prestado em regime de melhores esforços, sem obrigação de atendimento ininterrupto ou de resolução em prazo determinado.

8.2. A ORICSE poderá corrigir, adicionar, modificar ou descontinuar funcionalidades experimentais. Mudanças que afetem significativamente o uso, a segurança ou a disponibilidade de dados serão comunicadas com antecedência razoável, quando tecnicamente possível.

9. DADOS PESSOAIS, SIGILO E LGPD

9.1. No tratamento de dados de tutores, responsáveis, colaboradores e usuários inseridos pelo PARCEIRO BETA para a prestação de seu serviço, as funções de controlador e operador serão determinadas conforme a finalidade e as decisões efetivas de cada tratamento; em regra, o PARCEIRO BETA decide sobre dados operacionais de sua clínica e a ORICSE os processa para prestar o software.

9.2. A ORICSE poderá atuar como controladora independente de dados necessários à administração de sua relação contratual, segurança, suporte, faturamento de serviços opcionais e cumprimento de obrigações legais, nos termos da política de privacidade aplicável.

9.3. A ORICSE adotará medidas razoáveis e proporcionais de controle de acesso, confidencialidade e proteção dos dados. A qualificação beta não afasta os deveres previstos na Lei nº 13.709/2018.

9.4. O PARCEIRO BETA deverá assegurar base legal e transparência para dados inseridos na plataforma e evitar encaminhar, em questionários ou relatos de bugs, dados pessoais, informações clínicas ou documentos identificáveis desnecessários.

9.5. Incidentes de segurança serão avaliados, contidos, documentados e comunicados às partes e autoridades competentes quando exigido pela legislação e regulamentação aplicável, em tempo compatível com os deveres legais.

9.6. O PARCEIRO BETA compromete-se a preservar informações técnicas e comerciais não públicas do programa, ressalvadas informações já públicas, comunicações legalmente exigidas e o exercício regular de direitos. A ORICSE preservará as informações confidenciais recebidas.

10. DADOS, EXPORTAÇÃO E ENCERRAMENTO

10.1. O PARCEIRO BETA poderá solicitar, durante a vigência e por até 60 (sessenta) dias após o término, exportação dos dados a que tenha legítimo acesso, em formato estruturado ou usual tecnicamente disponibilizado pela plataforma, sem prejuízo de direitos legais específicos.

10.2. Quando houver encerramento ordinário, a ORICSE avisará com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência sempre que possível, garantindo instruções para exportação e transição. Em risco grave à segurança ou ordem legal, a suspensão poderá ser imediata, preservados os direitos legalmente exigíveis.

10.3. Após o prazo de exportação, os dados poderão ser eliminados ou conservados de maneira restrita pelo período necessário ao cumprimento de obrigações legais e à defesa de direitos, conforme a política de retenção e a LGPD.

10.4. A exportação dos dados não obriga a ORICSE a manter a licença ou funcionalidades ativas por tempo indeterminado.

11. BENEFÍCIOS DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1. Durante o período beta, serão gratuitos os módulos explicitamente identificados na proposta de adesão, inclusive o Portal do Tutor, quando disponibilizado. Os benefícios especiais previstos nos itens 11.3 a 11.7 serão adquiridos pelo PARCEIRO BETA que concluir integralmente os 365 dias de participação, cumprir as obrigações de colaboração e regularizar eventuais pendências notificadas, conforme a cláusula 3. A ORICSE confirmará a conclusão por comunicação ou registro na plataforma.

11.2. A conclusão do programa não obriga o PARCEIRO BETA a contratar um plano pago. Todavia, benefícios vinculados ao uso continuado da plataforma dependem de conta ativa e regular, da disponibilidade operacional do serviço e, quando aplicável, da contratação de plano vigente, sem renovação automática não autorizada.

11.3. DESCONTO DE 50% POR DOIS ANOS. Após concluir o programa beta, se optar por um plano pago, o PARCEIRO BETA terá desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o preço de tabela do plano contratado por 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, contados do início da primeira assinatura paga. O desconto aplica-se igualmente às modalidades mensal, trimestral, semestral, anual e bienal (24 meses). Em cada renovação ou contratação iniciada dentro da janela de 24 meses, o benefício será aplicado aos períodos de competência compreendidos nessa janela; em plano bienal iniciado no primeiro dia do benefício, incidirá sobre a integralidade dos 24 meses. Períodos fora da janela não recebem desconto, salvo oferta posterior expressa. Não incide sobre tarifas, taxas de pagamento, domínio próprio, módulos ou serviços adicionais cobrados separadamente. Não é cumulativo com outras promoções, salvo autorização expressa.

11.4. SUBDOMÍNIO SEM COBRANÇA RECORRENTE. Após concluir o programa, o PARCEIRO BETA terá disponibilização gratuita e por prazo indeterminado de um endereço no formato suaclinica.oricse.com.br, sujeito à disponibilidade do nome, às regras técnicas e à manutenção de conta ativa e regular. O benefício não abrange aquisição, renovação ou integração de domínio próprio (por exemplo, suaclinica.com.br), nem assegura permanência caso a plataforma deixe de operar definitivamente. O endereço é intransferível sem autorização.

11.5. PORTAL DO TUTOR GRATUITO. Após concluir o programa, o PARCEIRO BETA terá o módulo Portal do Tutor sem cobrança específica de licença por prazo indeterminado enquanto mantiver conta ativa e regular na ORICSE e o módulo permanecer disponível. Serviços opcionais, integrações e tarifas de terceiros não estão incluídos; não haverá cobrança pelo módulo-base durante a continuidade regular do serviço.

11.6. ORICSEPAY — REDUÇÃO PERMANENTE DE 20% A 50%. Após concluir o programa, o PARCEIRO BETA terá redução de 20% (vinte por cento) a 50% (cinquenta por cento) sobre a parcela de tarifa ou remuneração própria efetivamente cobrada pela ORICSE por intermediação no OricsePay, em comparação com a tarifa-padrão vigente da ORICSE para a mesma modalidade de transação. O percentual concreto dentro dessa faixa poderá variar conforme período, volume, modalidade ou campanha comercial, sendo informado antes da transação e nunca inferior a 20% enquanto vigente o benefício. A redução não incide sobre taxas de bancos, adquirentes, bandeiras, tributos ou outros prestadores externos. Não corresponde a desconto de 20% a 50% sobre o valor total da venda. Aplica-se por prazo indeterminado enquanto o PARCEIRO BETA mantiver conta ativa e regular e o serviço OricsePay estiver operacional, sujeito aos termos específicos do serviço financeiro.

11.7. ORICSTUDIO — TRÊS MESES GRATUITOS. O PARCEIRO BETA terá direito a um único período de 3 (três) meses consecutivos sem cobrança da licença-base do OricStudio. O benefício poderá ser ativado automaticamente quando a ferramenta for oficialmente disponibilizada ao PARCEIRO BETA, mediante comunicação prévia, ou por solicitação expressa do PARCEIRO BETA em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a disponibilização oficial da ferramenta para sua conta. Caso a ferramenta já esteja disponível ao término do beta, o prazo de solicitação de 365 dias contará da conclusão do programa. A ativação efetiva marcará o início dos três meses. Custos de serviços externos, anúncios, consumo extraordinário e recursos pagos separadamente não estão incluídos. Após os três meses, qualquer cobrança dependerá de aceite específico.

11.8. CONTINUIDADE DOS BENEFÍCIOS. As expressões “para sempre” e “permanente” utilizadas em divulgação comercial correspondem, neste contrato, a benefício por prazo indeterminado, condicionado à continuidade da operação do respectivo serviço, à existência de conta ativa e regular e ao cumprimento das obrigações aplicáveis. Não constituem garantia de perpetuidade da empresa ou da tecnologia. Alterações técnicas não poderão ser utilizadas para suprimir arbitrariamente benefícios contratualmente adquiridos; eventual descontinuação será comunicada com antecedência razoável e assegurará providências relativas aos dados conforme a cláusula 10.

12. PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUGESTÕES

12.1. A ORICSE e seus respectivos titulares conservam direitos sobre software, marcas, tecnologia e documentação. Materiais e dados licitamente inseridos pelo PARCEIRO BETA continuam sob os direitos de seus titulares.

12.2. O PARCEIRO BETA autoriza a utilização, sem remuneração adicional, de comentários e sugestões fornecidos voluntariamente para aprimoramento do produto, desde que a utilização não envolva divulgação identificável de dados pessoais, segredos comerciais ou marca do PARCEIRO BETA sem base legal ou autorização adequada.

13. RESCISÃO E CONVERSÃO COMERCIAL

13.1. Qualquer parte poderá encerrar o programa mediante aviso escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem multa, observadas a segurança dos dados e a cláusula 10.

13.2. A ORICSE poderá rescindir antecipadamente por violação grave, fraude ou risco relevante à segurança; para descumprimento de questionários observará primeiro a notificação e a oportunidade de regularização previstas na cláusula 3.

13.3. Até 30 (trinta) dias antes do término previsto, a ORICSE procurará comunicar as opções de continuidade. O encerramento do programa não gera adesão automática a plano pago.

13.4. Os benefícios especiais da cláusula 11 somente serão adquiridos com a conclusão integral e regular dos 365 dias de testes, salvo concessão individual por escrito. Rescisão antecipada por iniciativa do PARCEIRO BETA ou por descumprimento imputável a ele não confere os benefícios ainda não adquiridos. A ORICSE não poderá frustrar a aquisição de benefícios por encerramento antecipado imotivado do programa sem oferecer condição equivalente ou solução proporcional, observadas as circunstâncias e a legislação aplicável.

14. CONDIÇÕES GERAIS, ACEITE E FORO

14.1. Este contrato não forma sociedade, representação comercial, franquia nem vínculo empregatício. Alterações materiais às condições contratuais exigirão comunicação e, quando necessário, novo aceite.

14.2. O aceite eletrônico poderá ser demonstrado por registros íntegros de versão do documento, data e hora, identificação do aderente e confirmação de concordância; as assinaturas eletrônicas serão admitidas conforme a legislação aplicável.

14.3. Se alguma disposição for inválida, as demais permanecerão eficazes na medida do possível. A tolerância não constituirá renúncia a direito.

14.4. Aplica-se a legislação brasileira. Para controvérsias empresariais em que a eleição de foro seja válida, as partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, respeitadas as hipóteses de competência legal obrigatória e os direitos de eventual parte consumidora.

DECLARAÇÕES ESPECÍFICAS DE CIÊNCIA

As declarações abaixo são impressas com marcação prévia por escolha do modelo contratual; sua apresentação não substitui assinatura ou aceite eletrônico verificável, nem comprova, isoladamente, leitura ou concordância.

☒ Estou ciente de que a plataforma está em fase beta e pode apresentar erros, bugs, indisponibilidade e perda de dados.

☒ Compreendo que a gratuidade de 365 dias depende da resposta aos questionários e da colaboração prevista neste contrato.

☒ Compreendo que devo manter procedimentos de conferência e alternativas para dados e atividades essenciais.

☒ Compreendo que a gratuidade não afasta obrigações legais da ORICSE e que não haverá contratação paga automática.

Belo Horizonte/MG, (data)



VETERICIO SERVICOS VETERINARIOS LTDA.

Fabrício Fernando Jesus Gonçalves

CPF 097.392.136-69

Parceiro BETA – Assinatura do GOV

(nome do parceiro)
(cpf)